



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/483/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
דגנית קציר-ברין

תובעים		פסמניק שור מצדה	1
		שור יעקב	2
		חפץ מנחם צבי	3
		ברנע אמיר	4
		ברנע רות	5
		רייפן רונן יהודית	6
		מרציאנו רפאל	7

באמצעות ב"כ: עו"ד לוי אלעד (אליהו)
תובל 5, תל אביב - יפו
טל': 036235000

נגד

נתבעת		איילה ברייר סער	1
-------	--	-----------------	---

באמצעות ב"כ: עו"ד סמוראי רון
המלך ג'ורג' 38, תל אביב - יפו
טל': 0524700369 פקס: 035377115

פסק דין

א. כללי

1. התובעים שהם בעליהם של 5 מתוך 6 דירות הבית המשותף המצוי ברח' ויתקין 7 תל-אביב (להלן: "הבית המשותף", או "הבית") והידוע גם כגוש 6960 חלקה 26, מעוניינים לבצע פרויקט של חיזוק הבית המשותף מפני רעידות אדמה, על דרך של הריסת הבית הקיים והקמת בית חדש תחתיו הכולל דירות חדשות וזאת מכוח תכנית תמ"א 38 (להלן: "הפרויקט").



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/483/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

2. הנתבעת, שהיא הבעלים הרשום של תת-חלקה 3, יחידה ששטחה הרשום הוא 33 מ"ר לה צמודים 33/324 חלקים ברכוש המשותף, מתנגדת לביצוע הפרויקט, מן הטעמים שיפורטו בהרחבה בהמשך.

3. התובעים עותרים לאישור ביצוע העבודות ברכוש המשותף, מכוח סעיף 5א' לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 (להלן: "**חוק החיזוק**") וזאת בתנאי ההסכם שנכרת בינם לבין חברה יזמית [חברת ויתקין 7 (2017) בע"מ ח.פ. 515756252] באמצעות מנהלה מר אהוד לוי (להלן: "**היזם**" ו"**ההסכם**" בהתאמה) תוך הסמכת ב"כ התובעים, לחתום בשם הנתבעת על ההסכם וכן על יתר המסמכים הנדרשים לצורך הוצאתו לפועל של הפרויקט.

ב. תמצית טענות הצדדים

טענות התובעים

4. הנתבעת מבקשת להכשיל את קיומו של הפרויקט ביחס לבית, במטרה לקדם את האינטרס האישי שלה ושל בן-זוגה, הפועל מטעמה, על חשבון קבוצת דיירים תמי לב והיא המתנגדת היחידה לפרויקט מטעמים צרים ופסולים שאינם נמנים עם טובת בעלי הדירות, או הבית.

5. הנתבעת מסרבת, באופן מתמשך, לחתום על ההסכם, על אף החשיבות העצומה שבקיומו למרות המצב הקונסטרוקטיבי והפיזי הקשה של הבית ומערכותיו וחרף העובדה כי כל בעלי הדירות, מלבדה, חתמו זה מכבר על מלוא המסמכים הנדרשים לצורך מימוש הפרויקט.

6. הבית, נשוא ההליך, נבנה לפני עשרות שנים ואינו עומד בנדרש לפי תקן 413 לעמידות מבנים ברעידות אדמה משנת 1980; מאחר ובנייתו הושלמה טרם התקן הנ"ל, קיים חשש כי לא יעמוד בפני רעידת אדמה. כמו כן מצבו הפיזי של הבית בכי רע.

7. לפני מספר שנים, החלה התארגנות מצד בעלי הדירות לקידום תכנית תמ"א 38 בבית. במסגרת זו ערכו בעלי הדירות בירורים שונים ובתוך כך פנו למשרד שמאים מוביל, במטרה לשמור על חלוקה הוגנת של התמורה שתתקבל עקב השלמת הפרויקט, תוך ביצוע איזון בין בעלי הזכויות השונים בבית (במידת הצורך).

8. לאחר בירור בין גופים שונים וקבלת הצעות ממספר יזמים מובילים המתמחים בתוכניות פינוי ובינוי ולאחר משא ומתן משפטי ממושך, נחתם ביום 23.1.2018 הסכם לביצוע הפרויקט, בין התובעים לבין היזם באמצעות מנהלה. במסגרת הסכם זה נקבע כי בתום



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/483/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הפרויקט ייבנו סך הכל עשר דירות, כאשר שלוש דירות מתוכן יועברו לידי היזם ואילו שבע דירות ייוותרו בידי בעלי הדירות.

9. היזם שנבחר שכר את שירותיהם של מיטב היועצים במטרה לבצע פרויקט בניה יוקרתי אשר יפיק את המירב מהמקרקעין והבית הקיימים. כך, לדוגמה, התקשר היזם עם האדריכל גידי בר אוריין, שנחשב לאחד האדריכלים הידועים והמובילים בתל-אביב, נשכרו שירותיו של משרד עורכי הדין נשיץ ברנס אמיר ושות' ונשכרו שירותיו של משרד ניהול ותיאום ופיקוח אייל שריג, מהמובילים בתחומם ובעל ניסיון רב בפרויקטים ובפרט בכל הקשור למבני "בוטיק".

10. הנתבעת הייתה מודעת לכוונתם של בעלי הדירות לערוך פרויקט חיזוק, שכן הדבר נמסר לה על ידי בעלי הדירה הקודמים, כאשר חיזוק לכך נעוץ בעובדה שבסמוך לאחר רכישת הדירה על ידה, הציע עצמו בן זוגה (מר ברוך סער) לשמש כיוזם הפרויקט.

11. נוכח בקשותיו של מר סער, נערך מפגש בינו לבין בעלי הדירות, אולם הצעתו לשמש כיוזם הפרויקט, נדחתה על ידם.

12. זכויות הבעלות בדירה רשומות ומוחזקות אמנם על ידי הנתבעת, אולם מר סער הוא "המושך בחוטים". הנתבעת מעולם לא דנה עם בעלי הדירות ביחס לפרויקט אלא הפנתה את הפניות אל מר סער. האחרון ביקש לשמש כיוזם הפרויקט, גם במחיר פגיעה בבעלי הדירות מתוך מטרה להפיק רווחים אישיים מעבר לרווחים שעשויים להפיק כל בעלי הדירות בתום הפרויקט.

13. מר סער והנתבעת לא הגיעו לאף פגישה של בעלי הדירות שנערכה וכן לפגישות עם היזם. זאת ועוד, במסגרת פגישה שנערכה בין היזם לבין מר סער, הודיע האחרון כי ככל שלא יצורף כיוזם שותף לפרויקט, הוא יעשה כל שביכולתו על מנת להכשילו.

14. משנוכח מר סער כי מאמציו להכשיל את הפרויקט עולים בתוהו, החל לפנות לערוצים משפטיים ופתח באמצעות בת זוגו - הנתבעת, שלל הליכים בערכאות השונות, בניסיון חוזר ונשנה לממש את "הבטחתו" ולמנוע את הוצאת הפרויקט אל הפועל. בכלל זאת, הגישה הנתבעת התנגדות לועדה המקומית לתכנון ובניה תל-אביב, אשר נדחתה על הסף, וכן הגישה ערר לועדה המחוזית לתכנון ובניה, שנדחה אף הוא על הסף (תוך חיוב הנתבעת בהוצאות).

כמו-כן, הוגשה עתירה מנהלית על החלטת ועדת הערר המחוזית אשר נדחתה, תוך חיוב הנתבעת בהוצאות (עת"מ 3453607-20 **ברייך סער נ' ועדת ערר לתכנון ובניה מחוז תל-אביב**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/483/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

[פורסם בנבו, 23.8.2021]. אולם בכך, לא תמו ניסיונותיהם של מר סער והנתבעת למנוע מאת התובעים להוציא לפועל את הפרויקט.

15. ביום 11.11.2021, הגיש מר סער באמצעות הנתבעת ערעור ב"גלגול נוסף" על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מנהליים לבית המשפט העליון בניסיון לשנות מהחלטות שניתנו – אלא שבית המשפט העליון הורה על מחיקת הערעור על הסף (עע"מ 7714-21 **בריר סער נ' ועדת הערר המחוזית לענייני תכנון ובניה** [פורסם בנבו, 15.2.2022]).

16. על פסק דינה של כב' רשמת בית המשפט העליון, הגישו מר סער והנתבעת ערעור נוסף שנדחה אף הוא. במסגרת ערעור זה קבע בית המשפט העליון, כי בדין קבעה הרשמת כי הערעור הוגש באיחור (ער"מ 1276-22 **בריר סער נ' ועדת הערר המחוזית לתכנון ובניה תל-אביב** [פורסם בנבו, 9.3.2022]).

17. במקביל לכל אלה, פעל מר סער באמצעות הנתבעת להגשת תביעה לבית המשפט המחוזי (ת"א 65158-12-19 **בריר סער נ' ויתקין 7 (2017 בע"מ) ואח'**) במסגרתה ביקש ליתן סעד הצהרתי לפיו על התובעים לפעול בכל עניין הנוגע לבינוי הבית בשיתוף פעולה מלא עם הנתבעת וכן להורות לתובעים להעביר לה את כל המסמכים וההסכמים הנוגעים להתקשרות עסקית בעסקת בניה של התובעים עם היזם. בנוסף, התבקש למנות מומחה חיצוני בפיקוח בית משפט, על מנת שיבחן, כביכול, את החלופות הטובות ביותר לשם מימושן של זכויות הבניה העודפות בבית.

18. הגם שבמסגרת ההליכים השונים הנתבעת ומר סער מציגים עצמם כ"גורמים שונים, הנפרדים זה מזו", בפועל, מדובר בבני זוג, העושים יד אחת במטרה "לצוד" דירות לצרכי השקעה ובפרט דירות בפרויקטים מסוג תמ"א 38, בהם מר סער יוכל לשמש גם כיוזם הפרויקט. מדובר בהתנהלות שיטתית וחסרת תום לב, שמטרתה התעשרות שלא כדין על חשבון בעלי דירות תמימים, שנאלצים בעל כורחם, לנהל מאבקים משפטיים על מנת לנער מעליהם תופעת סחטנות וכדי לממש את זכותם שבדין לקיים פרויקט שכזה.

19. למר סער קיימת זיקה לעוד עשרות הליכים משפטיים, בחלקם נקבע כי הוא אינו מתנהל כשורה ואף הוטל ספק באמינותו (מר סער הוא שמאי מקרקעין במקצועו והוא הורשע בגין שימוש במידע שלא כדין שנמסר לו תוך כדי עבודתו וכתוצאה מכך הותלה רישומו בפנקס שמאי המקרקעין). הנ"ל מחזיק בזכויות במספר רב של נכסים, כאשר חלקם רשומים על שם בני משפחתו, או חברות שבבעלותו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/483/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

20. הפרויקט עתיד להיטיב עם כלל בעלי הדירות בבית, לרבות הנתבעת, אשר מקבלים בית חדש, העומד במלוא התקנים החדשים, כולל מרחבים מוגנים לעת חירום, הגדלת שטח הדירות, תוספת מרפסת והצמדת חניה לכל דירה.

21. בפרויקט נשוא התביעה, התנהל משא ומתן ארוך וקפדני, בין היזם לבין התובעים, כאשר לאורך כל המשא ומתן יוצגו התובעים על ידי עורך-דין מטעמם (עו"ד אליעז) תוך הקפדה על שקיפות, ניהול משא ומתן בתום לב ובאופן שוויוני באמצעות מומחים.

22. סירוב הנתבעת גורם לעיכוב בהוצאת הפרויקט אל הפועל וגורם לנזקים ממוניים חמורים בגין חוסר היכולת לממשו.

23. ההסכם כולל תנאים טובים יותר מהסביר והמקובל ובכלל זאת שילוב מערכות טכנולוגיות דוגמת מתקני חניה רובוטיים מתקדמים. היזם מעוניין להתגורר בבית ואינו מוציא את הפרויקט אל הפועל מטעמי השאת רווחים גרידא ואף בכך מוצאים התובעים יתרון.

טענות הנתבעת

24. הנתבעת, הינה אם חד הורית, רווקה, המשמשת כאחות חדר ניתוח וזוהי דירתה היחידה בישראל.

25. יש לצרף את מר ברוך סער (צד ג') כצד להליך, משום שמדובר בצד מעוניין ונחוץ, כפי שאף עולה מטענות התובעים עצמם, המאשרים כי הוא ייצג את הנתבעת ופעל למענה ובשמה בכל ההליכים. יצוין כי מר סער הודיע עוד בשנת 2016 כי אין ברצונו לשמש כיזם בפרויקט הרלבנטי.

26. לא ברור מדוע לא נתבעה המחזיקה בנכסה של הנתבעת מס' 1 לה מושכרת הדירה מזה 10 שנים, משום שתובענה זו עשויה להשפיע עליה ועל זכויותיה באופן ישיר.

27. כפיית ההסכם על הנתבעת לא רק שלא תיטיב עמה, אלא גם תגרום לה נזק כלכלי ניכר. לנתבעת זכות למצות את זכויותיה ואת הפוטנציאל הכלכלי בנכס שלה ולזכות במלוא השווי הקנייני שלו.

28. עסקינן בבית מודרני יחסית (נבנה בשנת 1959), שאינו מצוי בסכנת קריסה או מוגדר כבניין מסוכן אלא ההפך, מדובר בבית תקין ויציב לכן אין צורך בהריסתו. עם זאת, הנתבעת תומכת בחיזוק הבית לפי הוראות תמ"א 38/1.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/483/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

29. במקרה זה, נעשה ניסיון חמור לקבל דבר במרמה בידיו של שכן מבית סמוך שאיננו יזם ואיננו קבלן וזאת כאשר המצב החוקי והעובדתי שונה לחלוטין מהאמור בכתב התביעה.

30. הבקשה להיתר בניה הוגשה בהסתר, ללא ידיעתה של הנתבעת, והיא נגעה להריסת הבית הקיים, תוך "העלמת" דבר קיומה של דירת הנתבעת.

31. המדובר בסכסוך בין בעלי זכויות בעניין חלוקת זכויות הבניה ועל כן, יש להעביר הסכסוך לבית המשפט המחוזי בתל-אביב, שכן, המפקחת נעדרת סמכות לדון בתביעה זו.

32. כתב התביעה שנמסר לנתבעת, לא כלל העתקי ייפוי כוח ולא בכדי, שכן חלק מהתובעים, שמסרו בשעתו ייפוי כוח, אינם עוד בין החיים. כך, למשל, התובע 1 (שצוין תחילה בכותרת התביעה כיורשי המנוח בן-ציון שור – ד.ק.ב) וכידוע, עיזבון אינו בעל אישיות משפטית ולא מונה מנהל עיזבון.

עיון ברשם הירושה מעלה כי ניתן עוד בחודש אוגוסט 2021 צו לפיו לנ"ל יורשת יחידה בת זוגו של המנוח – הגב' מצדה פסמניק-שור. אך הליך זה נפתח באפריל 2022, מבלי שצורף אליו ייפוי כוח של היורשת וללא פרטיה. כמו-כן, הנ"ל אינה חתומה על ההסכם הנטען ואפשר שהיא אינה מודעת לקיומה של תובענה זו, שהוגשה, לכאורה, בשמה.

33. מעולם לא התקיימה כל אסיפה של בעלי דירות בבית ובהעדר אסיפת בעלים, גם אין כל החלטה על נקיטת מהלך כה דרמטי של הריסת בית קיים ועל כן, אין למפקחת סמכות לדון בתביעה.

34. התובעים אינם מוכרים כלל וכלל לנתבעת, הם מעולם לא פנו אליה ואין ביניהם כל יריבות. לא נתקיים מול הנתבעת כל שיח או משא ומתן כלשהו ומעולם לא הוצגו בפני הנתבעת הסכמים.

35. לתובענה לא צורף תקנון הבית המשותף.

36. בהתאם לצו רישום הבית המשותף, מונו לנציגות ה"ה גרבר, לקר ורייפן. זו עודנה הנציגות הנוכחית וכתב התביעה אינו מלמד על נציגות שונה, או שלאורך השנים מונתה נציגות כלשהי או התקיימו אסיפות בעלי דירות ועל כן יש לדחות את התביעה על הסף.

37. ההסכם שהוצג, מהווה, הלכה למעשה, הסכם מכר של זכויות בניה עודפות, הקיימות בחלקה, המהוות רכוש משותף וכי בעת מימוש רכוש משותף, יש למצות את המימוש בדרך



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/483/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הישרה, השקופה, הנכונה כלכלית, כאשר כל הפרמטרים גלויים לעיני כל ואין לנקוט פעולות חד צדדיות בהסתר.

38. מבחינה כלכלית יש לחזק את הבית ולא להורסו וההצעה הנוכחית מגלמת גזל של זכויות בנייה בשווי של 60 מיליון ₪ ותמורות לא הוגנות לבעלים.

39. מר אהוד לוי איננו יזם נדל"ן או קבלן או חברת בניה כלשהי הרשאית או מוסמכת לבצע פרויקט של חיזוק מבנים בהתאם להוראות תמ"א 38 ולכן, יש לדחות התביעה בהעדר עילה ובשל חוסר סבירות קיצונית של ההתקשרות מולו. החברה היזמית אינה אלא "חברה ריקה" מתוכן ואיננה קבלנית, החברה שייכת לשכן הגר במבנה סמוך והיא מעולם לא בנתה פרויקט כלשהו והיא נעדרת כל ניסיון בבינוי ובקבלנות.

40. בעלי הדירות לא עשו כל בירור בין גופים מובילים, לא פורסם מכרז וממילא הנתבעת מודרה מכל תהליך שהיה ולא קיבלה כל אינפורמציה או שותפה במידע.

41. לא יעלה על הדעת לחייב את הנתבעת למסור את דירתה היחידה עלי אדמות ולאפשר הריסתה ובנייתה מחדש לאדם נעדר כל הסמכה חוקית ומעשית.

42. היזם - מר לוי עומד מאחורי קנוניה, לכאורה פלילית, בניסיון חמור לגזול באופן ספציפי את דירת הנתבעת בתחבולת "עוקץ" הנחקרת בימים אלו בידי משטרת ישראל, כאשר מסר מסמכים מטעים לרשויות.

43. היזם - מר לוי ביקש לרכוש את דירתה של הנתבעת, אולם משבקשתו סורבה, פעל האחרון במרמה ובהסתר מאחורי גבה של הנתבעת והונה את עיריית תל-אביב, כאשר הגיש את הבקשה להיתר, תוך שימוש בשם בעלי הדירה הקודמים, תחת שמה של הנתבעת ויש לעכב את הדיון בהליך עד שיתפרסמו מסקנות החקירה הפלילית המתנהלת בנושא. גם במסמכי השמאות וקביעת האיזון בין בעלי הדירות הושמטו פרטי הנתבעת ולא בכדי.

בכוונת הנתבעת להמציא חוות דעת המלמדת כי קיימות הצעות חלופיות עם תמורה עדיפה שאינן מצריכות את הריסת המבנה הקיים ומייצרות תמורות גבוהות במיליוני שקלים.

44. הבקשה להיתר הוגשה לפי תב"ע ולכן יש סמכות בלעדית לבתי המשפט (בית המשפט המחוזי הנכבד) שבסמכותו להכריע בסוגיות קנייניות אלו ונדרשת הסכמה של 100% מבעלי הדירות. זאת ועוד, הבקשה התכנונית איננה בתוקף בחלוף שנתיים מיום אישורה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/483/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ג. מהלך הדיון

45. מהלך הדיון יתואר בפרוטרוט משום שאני סבורה כי יש לכך חשיבות לשם הצגת ה"תמונה מלאה" של דרך ניהול ההליך.

46. קדם המשפט הראשון בהליך התקיים ביום 31.10.2022. במהלך דיון זה העלתה הנתבעת טענות ביחס לסוג הפרויקט; לטענתה, פרויקט מסוג תמ"א 38/1 (חיזוק בדרך של עיבוי) יביא לתמורות גבוהות יותר לעומת פרויקט תמ"א 38/2 (חיזוק בדרך של הריסה ובניה). כמו כן, טענה כי קיים חוסר שוויוניות בתמורות שכן התובע מס' 1 "במצב הנכנס" הוא בעל דירה אחת, אך "במצב היוצא", אמור לקבל 2 דירות. נוסף על כך, נטען כי למרות שלנתבעת דירה הזוהה בגודלה לדירה אחרת בבית, התמורה שניתנת לה איננה שוויונית.

47. במהלך דיון זה הוריתי על תיקון כתב התביעה כך שתחת התובע 1 (שהיה עזבון המנוח שור) תירשם יורשתו הגב' מצדה פסמניק-שור זאת מבלי לאפשר לנתבעים לתקן את כתב ההגנה, שכן סברתי כי מדובר בתיקון שאינו מהותי או רלבנטי לקו ההגנה.

48. במעמד הדיון הסכימו התובעים למינוי של מומחה מטעמי אולם הנתבעת לא הביעה הסכמה לכך (הגם שהגישה בקשה למינוי מומחה שכזה במסגרת רשימת בקשותיה, ר' סעיף 15-25 לרשימת הבקשות מיום 6.10.2022). בשלהי הדיון הוריתי על מועדים להגשת רשימת עדים ותיקי מוצגים וקבעתי את התיק לקדם משפט מסכם ליום 6.3.2022.

49. ביום 9.11.2022 הגישו **התובעים** בקשה למינוי שמאי מומחה מטעם המפקחת, הנתבעים **הביעו התנגדות** לבקשה זו ועל כן בהחלטתי מיום 23.1.2023 מצאתי להשהות החלטה בנושא זה עד אשר יישמעו עדויות השמאים מטעם הצדדים.

50. ביום 5.2.2023 הגישה הנתבעת בקשה לפסלות המותב אשר הועברה לתגובת הצד השני. בקשה זו נדחתה בהחלטה מנומקת מיום 16.2.2023.

51. דיון קדם המשפט המסכם התקיים ביום 6.3.2023. במהלך דיון זה עלה כי התובעים הגישו את תיק מוצגיהם באיחור, משכך, אפשרתי לנתבעת להגיש תיק מוצגים משלים וכן השלמת רשימת העדים מטעמה תוך חיוב התובעים בהוצאות, כמו כן נקבע התיק לשמיעת הראיות ליום 11.6.2023.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/483/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

52. מועד דיון ההוכחות נדחה בשל שירות מילואים של בא כוח התובע ומועד הדיון החדש שנקבע נדחה אף הוא בשל אילוצי בא כוח הנתבעת. ניסיונותי להביא הצדדים לתיאום מועד הוכחות בחודשים יולי-אוגוסט לא צלחו.

53. אציין כי הנתבעת הגישה 3 בקשות למחיקת התביעה על הסף שנדחו על ידי בהחלטות מנומקות ביום 31.10.2022, 16.1.2023, והחלטה מיום 23.4.2023. החלטה נוספת לפיה אין למחוק התביעה על הסף ניתנה ביום 29.6.2023.

54. בסופו של דבר דיון ההוכחות התקיים ביום 15.2.2024 וזאת לאחר שמועד דיון קודם (18.1.2024) בוטל לאחר שהנתבעת הציגה בפניי מצג שווא לפיו התובעים הסכימו לדחיית מועד הדיון למועד דלעיל.

55. אציין כי בעקבות שינוי מועד הדיון עזב היזם מר אהוד לוי (שהיה אמור להעיד במועד המקורי) את הארץ ולכן אפשרתי את עדותו במועד הנדחה באמצעות היוועדות חזותית. הנתבעת ערערה על החלטתי זו בפני בית המשפט המחוזי וערעורה נדחה.

56. בדיון שהתקיים ביום 15.2.2024 העידו ונחקרו **מטעם התובעים**: אמיר ברנע, בעל דירה בבית, מר עירד אלעד, שמאי מקרקעין, ומר אפרים רונן (בן זוגה של התובעת מס' 6, בעלת דירה בבית) וכן היזם, מר אהוד לוי.

מטעם הנתבעת העידו: מר רוני ברקוביץ' (שמאי מקרקעין במקצועו), מר ברוך סער (בן זוגה של הנתבעת) והנתבעת עצמה.

57. בסיום הדיון סיכמו הצדדים טענותיהם על פה (כפי שנקבע מראש בהחלטתי מיום 6.3.2023).

הגיעה אפוא העת להכריע בתביעה.

ד. דיון והכרעה

58. אקדים אחרית לראשית ואציין כי מצאתי לדחות את כל טענות ההגנה שהועלו על ידי הנתבעת וכפועל יוצא מכך לקבל את התביעה.

להלן טעמי :

טענות ההגנה של הנתבעת הן מסוגים שונים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/483/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

סמכות עניינית

59. כבר בפתח הדברים, מצאתי לדחות את טענות הנתבעת, לפיהן איני מוסמכת לדון בתביעה זו, משום שמדובר בסכסוך בין בעלי זכויות בעניין חלוקת זכויות הבנייה ועל כן יש להעביר הסכסוך לבית המשפט המחוזי בתל-אביב.

שוכנעתי כי מדובר בפרויקט להריסה ובניה של בית משותף, לשם חיזוקו ואגב כך, כריתת הסכם עם יזם, לשם מכר זכויות בניה. בעניין זה, הנני מוסמכת ייחודית לדון וזאת בהתאם להוראות חוק החיזוק. כמו-כן, מצאתי לדחות את טענת הנתבעת לפיה הסמכות הבלעדית לדון בתביעה זו מוקנית לבית המשפט המחוזי, משום שמדובר בזכויות על פי תב"ע. מעיון בהחלטת רשות הרישוי, עולה כי מדובר בבניה חדשה, במסלול תמ"א 38 ואף מר סער (שהוא שמאי מקרקעי אשר ציין במכתבו מיום 31.1.2016 כי הוא בעל 3 תארים אקדמיים בתחומים הקרובים לענף הבניה) העיד כי: **"בסופו של דבר רק בשנת 2023 ניתן היתר כאשר הוא ניתן מכוח תמ"א 38"** (ראו עמ' 33 לפרוטוקול שורה 8).

סעיף 1(1) לחוק החיזוק, קובע כי המפקח קונה סמכות לדון בתביעה מקום שיש היתר בניה או החלטה לאשר בניה בתנאים, וכי החלטה כאמור תתקבל לאחר ש **"מוסד התכנון מצא כי הבקשה תואמת לתכנית החיזוק וכן לתכניות תקפות אחרות ולתכניות מופקדות, ולתנאים לפי סעיף 78 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, ככל שנקבעו"**.

עיננו רואות אפוא כי המפקחת מוסמכת לדון בתביעה גם מקום שמדובר בהחלטה מכוח הוראות תכנית תמ"א 38 וכן תכניות תב"ע אחרות.

לא למותר לציין כי הנתבעת הגישה בשנת 2019 לבית המשפט המחוזי תביעה [ת"א 65158-19-12 **בריר סער נ' ויתקין 7 (בע"מ) ואח'**] בגדרה דרשה מאת הנתבעים (היזם ובעלי הדירות) להעביר לידיה את המסמכים וההסכמים הנוגעים להתקשרות העסקית עם היזם או כל יזם אחר וכן ליתן סעד הצהרתי לפיו על הנתבעים לפעול בכל ענין הנוגע לבינוי בבית, כדן ובשיתוף פעולה מלא עמה ולמנות מומחה חיצוני, בפקוח בית המשפט, על מנת שיבחן את החלופות הטובות ביותר לשם מימושן של זכויות הבניה העודפות. במסגרת בקשתה למתן פסק דין בתביעה דלעיל, הבהירה הנתבעת כי קיבלה בפועל את שני הסעדים העיקריים שבתובענה ועל כן, היא מתייגרת. בנסיבות אלו, העלאת טענה בפניי לפיה בית המשפט המחוזי הוא המוסמך לדון בתביעה, הינה טענה המועלית בחסר תום לב.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/483/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הגשת הבקשה להיתר ללא יידוע הנתבעת

60. מצאתי לדחות את הטענה בדבר הגשת היתר בניה בהסתר ללא ידיעתה של הנתבעת, תוך העלמת דבר קיומה של הנתבעת מן הבקשה. ייאמר מיד, טענה זו כבר הועלתה על ידי הנתבעת מספר פעמים ובית המשפט המחוזי אף התייחס אליה בעת"מ 34536-07-20 איילה ברייר סער נ' ועדת ערר לתכנון ובניה מחוז תל-אביב (נבו, 23.8.2021) בקובעו:

"אף אם נודע פגם בבקשה, נוכח כך שלא נכלל בה שמה של העותרת בין בעלי הזכויות בבניין (ותחתיו הופיעו שמות הבעלים הקודמים של דירתה), אין יכול להיות חולק של ממש, כי בסופו של יום, הפגם תוקן והעותרת לא נפגעה ממנו. זאת, נוכח שנודע לעותרת על אודות קיומה של הבקשה להיתר, ובעקבות פנייתה בנדון, נשלחה אליה הודעה, בהתאם לתקנה 36(ב) לתקנות התכנון והבניה (רישוי בניה), התשע"ב-2016, בגדרה יודעה בדבר זכותה להגיש התנגדות לבקשה להיתר (ר' נספח ה' לתגובת המשיבה 4). העותרת מימשה את זכותה זו, הגישה את ההתנגדות וקיבלה את יומה לפני רשות הרישוי, אשר נתנה החלטה מנומקת ביחס להתנגדות. כך אף התאפשר לעותרת להגיש ערר על החלטת רשות הרישוי, ולא ירדתי לעומק טרונייתה בהקשר זה. הטענה כי הכשרת הפגם האמור נעשתה בדיעבד ודינה להתבטל, הוצגה ללא תימוכין. תיקון הפגם לא נעשה בדיעבד, אלא עוד בטרם התקבלה החלטת רשות הרישוי בבקשה להיתר (וכמובן בטרם נערך דיון לפני ועדת הערר)".

אי צירוף תקנון

61. יש לדחות את טענת הנתבעת לפיה לתובענה לא צורף תקנון הבית המשותף. המדובר בבית שחל עליו התקנון המצוי, משכך, נוסחו מצוי בתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין" או "החוק").

אי צירוף ייפוי כוח

62. יש לדחות את טענת הנתבעת לפיה לא צורפו כל ייפוי הכוח לכתב התביעה. עיון בתיק מלמד כי הוגשו ייפוי כוח של כלל בעלי הדירות וכי חל שינוי בזהות התובע מס' 1 (חלף בן-ציון שור נרשמה יורשתו הגב' מצדה פסמניק-שור).

63. לא שוכנעתי כי התובעת 1 אינה מעוניינת בפרויקט והיא אף לא הובאה לעדות מטעם הנתבעת. מכל מקום, תנאי סף להגשת תביעה בפניי הוא הגשת תביעה ע"י רוב של 2/3 מהדירות בבית ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם ולא הוכח כי תנאי זה לא מתקיים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/483/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

העדר פניה לנתבעת

64. אני דוחה את טענת הנתבעת כי התובעים אינם מוכרים לה ומעולם לא פנו אליה. ראשית, מעיון ברישום עולה כי הנתבעת נרשמה כבעלת הדירה רק בשנת 2018 בעוד שעיקר הפעילות בנוגע ל"רקמת" הסכם התמ"א התרחשה בשנים שקדמו לכך (בין השנים 2013-2015 ר' לעניין זה עדותו של מר אמיר ברנע בעמ' 2 לפרוטוקול הדיון שורות 1-2).

בהסכם נרשמו שמותיהם של הבעלים הקודמים של דירת הנתבעת (משפחת בקר), ללמדנו כי יכול ובעלי הדירות לא היו מודעים כלל לקיומה (והנתבעת לא הוכיחה כי היא מצידה הציגה עצמה בפניהם או הביאה את קיומה לידיעתם).

אציין כי מעדות הנתבעת עולה כי לדבריה היא רכשה את הדירה בשנת 2015 (מעיון במסמכי הרישום עולה כי הרכישה בוצעה בשלהי אותה שנה) וכי כשנה וחצי אולי שנתיים לאחר מכן, נערכה אליה פניה מטעם אשת היזם שהציגה עצמה כ"שכנה" (ר' עדותה בעמ' 40 לפרוטוקול הדיון מיום 15.2.2024, שורות 20-22) מעדותה עלה כי היא לא התעניינה במהות ההצעה – אלא הפנתה את הפונה ישירות למר ברוך סער.

בהמשך, התנהל שיח ענייני בין בעלי הדירות לבין מר ברוך סער (ראו עדות מר רונן בעמ' 13 לפרוטוקול שורות 15-16). בנסיבות אלו ולנוכח טיב מערכת היחסים שבין הנתבעת למר סער, רשאים היו התובעים להניח כי ההתנהלות למול מר סער, הינה כהתנהלות למול הנתבעת שכן הנתבעת עצמה, יצרה מצג לפיו מר סער הוא אדם המקובל עליה ולראיה, אף בהליך זה, ביקשה לצרפו **כצד מעוניין ונחוץ להליך**, למרות שהדירה הרלוונטית רשומה בבעלותה בלבד.

אף על פי כן, מעדות הנתבעת עולה, כי מר סער לא שיתף אותה בתוכניותיו לשמש כיוזם הפרויקט (ר' עמ' 40 לפרוטוקול, שורות 44-45). למעשה, מעדותה עולה כי היא עצמה לא ידעה על כך ולא הסכימה להצעתו של מר סער לשמש ככזה (ר' שורות 46-47).

65. מעדותו של מר אפרים רונן (בן זוגה של בעלת דירה בבית) עלה כי משעה שתוכניתו של מר סער לשמש יזם לא הייתה מוסכמת על בעלי הדירות, הוא לא היה מוכן לבוא עוד לדיונים, לקבל עדכונים ולמעשה, ניתק כל קשר (ר' עדות מר אפרים רונן, עמ' 13 שורות 12-14). הני"ל מצטרף לעדות מר לוי אשר העיד כי נעשו ניסיונות רבים להידבר עם הנתבעת באמצעות ב"כ בעלי הדירות ללא הצלחה, גם עדותו לפיה הנתבעת לא התייצבה עד כה לשום הליך משפטי שהתנהל בעניינה לא נסתרה (ראו עמ' 21 לפרוטוקול שורות 36-33). לדבריו, הנתבעת ביקשה מהם להימנע מפניה אליה (עמ' 21 שורות 39-38).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/483/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בנסיבות אלו, שבהן הנתבעת לא חפצה בקבלת מידע באופן אישי – אלא הפנתה לגורם אחר שלא טרח לעדכן אותה במלוא הפרטים הרלוונטיים ולאחר מכן ניתק מגע, אין לנתבעת להלין אלא על עצמה.

אסיפות בעלי דירות

66. אני דוחה את טענת הנתבעת לפיה לא התקיימו אסיפות בעלי דירות בקשר לפרויקט. מצאתי לתת אמון מלא בעדותו של אמיר ברנע, לפיה נטל חלק באסיפות בעלי דירות הקשורות לפרויקט, בין בעצמו ובין באמצעות בתו – באישורו (ר' עמ' 3 לפרוטוקול הדיון שורות 22-20). אציין כי אף מר סער מטעם הנתבעת העיד כי **לבקשתו** כונסה אסיפת בעלי דירות אליה הגיעו כולם כדי לדון בהצעתו (ראו עמ' 31 לפרוטוקול שורות 43-45 וכן עמ' 32 שורות 6-7). תמוה בעיני מדוע לא זומנה הנתבעת בידי מר סער לאותה ישיבה, או לחלופין, מדוע לא הגיעה הנתבעת לאסיפה חשובה זו חרף העניין הרב שהיא מגלה בנכסה – לנתבעת הפתרוניס. יתירה מכך, אני סבורה כי טענה זו מועלית בחוסר תום לב, שכן מר סער העיד כי הוא התנגד למשא ומתן למול היזם (ר' עמ' 34 לפרוטוקול שורות 40-41) לא הבחנתי בשום רצון מצד הנתבעת לנהל שיח מקדם למול התובעים, בניסיון להגיע לאיזשהן הסכמות במסגרת ההליך – הנתבעת התבצרה בעמדותיה ללא רצון לנהל משא ומתן.

מינוי נציגות

67. אני דוחה את טענת הנתבעת לפיה לנציגות מונו האדונים גרבר, לקר ורייפן (הנציגות הזמנית שמונתה עם רישום הבית המשותף). ראשית, לנציגות הבית המשותף אין סמכות לחתום על הסכם תמ"א 38 בשם בעלי הדירות ולכן לא ברורה נפקותה של הטענה.

ממילא אין להידרש לטענה זו מאחר שהנתבעת זנחה טענה זו בסיכומיה [ר' ע"א 447/92 הנרי רוט נ' אינטרקונטיננטל קרדיט קורפריישן, מט(2) 102 (1995) "דין טענה שנטענה בכתב הטענות אך לא הועלתה בסיכומים - אם בשל שגגה או במכוון - כדין טענה שנזנחה, ובית המשפט לא ישעה לה" (ע"א 172/89 סלע חברה לביטוח בע"מ נ' סולל בונה בע"מ ואח'')].

אי צירוף המחזיקה בדירה

68. אני דוחה את טענת הנתבעת לפיה היה על התובעים לצרף את המחזיקה בדירתה כצד לתביעה זו. כידוע, סמכותי העניינית קבועה בסעיפים 72 ו-73 לחוק המקרקעין והיא אינה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/483/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כוללת "שוכרים לשעה", על כן, התובעים לא היו רשאים לצרף את המחזיקה כצד להליך בפניי.

69. הסכסוכים הנדונים בפניי הם סכסוכים בין בעלי דירות בבית משותף, או בין בעל דירה לבין "מחזיק מטעם בעל הדירה", כאשר הביטוי: "מחזיק מטעם בעל הדירה" אין פירושו מחזיק לשעה/שוכר – אלא מי שזכותו אמורה להשתכלל לזכות קניינית (ראו ע"א (ת"א) 1730/99 צ.ה.ר חברה לפיתוח ובניין בע"מ ואח' נ' יום טוב בע"מ ואח' (נבו, 31.12.1999); ע"א (ת"א) 554/96 טיולי השלושה נ' אולמי רון הרצליה בע"מ (לא פורסם); (המפקח על המקרקעין ירושלים) 326/16 לשם אריאל יהודה נ' הקדש נתן ברוך ז"ל, בסעיפים 8-10 (נבו, 30.08.2016).

זהות היזם

70. סעיף 5ב(א) לחוק החיזוק, מפנה לשם הגדרת הביטוי: "יזם" לחוק התחדשות עירונית (הסכמים לארגון עסקאות), התשע"ז-2017 (להלן: "חוק התחדשות עירונית").

חוק התחדשות עירונית מגדיר "יזם" בסעיף 1 כ: "מי שמתקשר עם בעל דירה בעסקת פינוי ובינוי או בעסקה לפי תכנית החיזוק, לפי העניין". בהמשך, מציין חוק התחדשות עירונית את חובות היזם. היזם מחויב במתן ערבויות לבעלי הדירות, לשם הבטחת התחייבויותיו לפי ההסכם. פועל יוצא מכך הוא שיזם הוא מי שהתקשר עם בעלי הדירות ונתן בידיהם ערבויות מספקות למימוש התחייבויותיו.

71. במקרה שבפניי, הוכח כי רוב בעלי הדירות התקשרו עם היזם בהסכם לביצוע פרויקט חיזוק. מעדות היזם - שלא נסתרה - עלה כי מדובר באדם אמיד מאוד המוכן להעמיד לבעלי הדירות ערבויות שונות, לרבות ערבות אישית; משכך, נחה דעתי כי מדובר ביזם העומד בדרישות החוק.

72. זאת ועוד, הוכח כי היזם רכש את שירותיהם של בעלי מקצוע מוכרים בתחום הנדל"ן (האדריכל גידי בר אוריין ואייל שריג) מתוך מטרה להוציא פרויקט איכותי אל הפועל.

73. אני דוחה את טענת הנתבעת לפיה היזם הינו אדם חסר ניסיון, השכלה או רישיון לעסוק בהריסת בניינים והקמת בניינים חדשים תחתם, משדרישות אלו אינן מופיעות בחוק (וזאת להבדיל מקבלן מבצע).

74. זאת ועוד, מר אהוד לוי העיד כי הוא יזם מזה שנים רבות והיה מעורב בפרויקטים של נדל"ן בשותפות עם מנהלים אחרים (ראו עדותו בעמ' 16 לפרוטוקול שורות 48-35) וכי עסק בעסקי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/483/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הנדל"ן שלו ושל משפחתו בשכונת נווה צדק (ראו עמ' 17 לפרוטוקול שורה 4), כך שאין לומר שמדובר באדם חסר ניסיון לחלוטין.

75. הנתבעת שבה וטענה כי החברה היזמית היא חברה "מפרת חוק" אולם התובעים הציגו אישור **עדכני** לפיו הדוח השנתי לשנת 2024 הוגש וההערה הרלבנטית נמחקה.

אי קיום מכרז יזמים ומידור הנתבעת

76. אני דוחה את טענת הנתבעת לפיה בעלי הדירות לא עשו כל בירור בין גופים מובילים, לא פרסמו מכרז וכי הנתבעת מודרה מההליך מבלי שקיבלה אינפורמציה או שותפה במידע. שוכנעתי כי הנתבעת לא "מודרה" מההליך, משום שבעת הרלבנטית כלל לא הייתה בעלת דירה בבית.

כפי שפורט לעיל, הנתבעת רכשה את דירתה לאחר שהליך בחירת היזם כבר היה מצוי בשלב מתקדם ולאחר שבעלי הדירות בחנו מספר יזמים. בעדותם בפניי, העידו הן מר אמיר ברנע והן מר אפרים רונן בנושא זה. מר ברנע העיד כי נפגש אישית עם שני יזמים. האחד - חנן מור, שהיה מועמד לבצע את הפרויקט; והשני אהוד לוי, שבסופו של דבר - עמו החליט להתקשר (ר' עדותו בעמ' 2, שורות 4-6). גם העד, אפרים רונן, תיאר פגישות עם מספר חברות ויזמים: חנן מור בשנת 2013, אותו ציין כ"יזם רציני", אשר הגיש להם תכנית מסחרית ותכנונית טובה (ר' עמ' 11, שורות 5-9), חברת: "יקו סיטי" (ר' עמ' 11, שורה 13) וחברת סיטי וונטשר (עמ' 11, שורות 15-16).

לא למותר לציין כי גם מר ברוך סער הציע עצמו כיוזם לצורך ביצוע הפרויקט אלא שהצעתו נשקלה על ידי בעלי הדירות ולא התקבלה (וממילא כנטען, כיום מר סער אינו מעוניין עוד בביצוע הפרויקט).

77. הנתבעת רכשה את דירתה ממשפחת בקר, בעשותה כן, היה עליה לבחון את מצבו התכנוני והפיזי של הבית ולברר עם מוכרי הדירה האם קיימת היתכנות לפרויקט תמ"א 38 ואם כן, באיזה שלב מצויים ההליכים. כ"קונה זהיר" שומה היה עליה לברר נושא זה מולם. הנתבעת לא הציגה בפניי את הסכם רכישת דירתה מול משפחת בקר ולכן, אין לדעת אם נושא זה עלה במסגרת המו"מ ביניהם אם לאו. מכל מקום, מנספח 11 לכתב התביעה (מכתב מב"כ בעלי הדירות אל מר סער מיום 4.2.2016), עולה כי הוצע למר סער, כבעל דירה חדש, להצטרף לתהליך, לפי שיקול דעתו ולתאם פגישת היכרות אך מר סער דחה הצעה זו כעולה מנספח 12 לכתב התביעה, שהוא עותק ממכתבו של מר סער לב"כ בעלי הדירות ובו כתב: **"הנני מתנגד אפילו לתחילתו של מו"מ עם היזם לוי, משום שהדעת איננה נותנת כל סבירות (הגיונית) לנהל מו"מ התחלתי שמציע פחות תמורה לבעלי הדירות בבניין"**. וכן:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/483/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"נא הודע לכל המעורבים כי הנני מתנגד להמשך המו"מ (הבלתי סביר עם היזם לוי וזאת עוד בטרם אפילו החל המו"מ ועוד בטרם התקבלו הסכמות כלשהן)".

יזם חליפי

78. בניגוד לטענת הנתבעת בכתב ההגנה, לא הובאו על ידה הצעות חלופיות עם תמורה עדיפה, שאינן מצריכות את הריסת המבנה הקיים המקנות תמורות גבוהות במיליוני שקלים. נהפוך הוא - הוכח כי **מר סער עצמו** הציע לבעלי הדירות פרויקט **מסוג הריסה ובניה מחדש**. הנתבעת לא טרחה אף לעדכן בעניין זה את העד המומחה מטעמה (ר' עמ' 30 שורות 17-18).

רווחיות פרויקט תמ"א 38/1 עדיפה על פני הרווחיות של פרויקט תמ"א 38/2

79. אני דוחה את טענת הנתבעת לפיה ביצוע פרויקט מסוג תמ"א 38/1 עשוי להיות רווחי יותר עבור בעלי הדירות משום שהנתבעת לא הוכיחה טענה זו.

80. למעשה, מעדותו של מר רוני ברקוביץ שהוא שמאי מקרקעין במקצועו עלה כי הנושא כלל לא נבדק על ידו.

בעניין זה ראוי להביא את קטע העדות הרלבנטי בשלמות (ההדגשות אינן במקור – ד.ק.ב):

"ש. זה לא בדיוק מה שאמרת. אתה משנה את מה שכתבת בסעיף 4. כתבת שם מן הסתם, כלומר שזה ברור שתמ"א 38/1 נותנת תמורה עדיפה לדיירים. כתבת אתה חוזר בך ?

ת. אני לא חוזר בי. יש לבדוק את החלופה של תמ"א 38/1, יש כאן שמאים מכריעים שהכריעו שתמ"א 38/1 עדיפה. איזון התמורות שהבאת הוא משנת 2016. אני אומר כך, את הבדיקה הזו היו צריכים לעשות הדיירים עצמם, לבוא ולקחת מישור שיגיד מה עדיף להם, ואם הם לא רוצים אז הם לא רוצים אני לא מתווכח. הדברים לא מקובעים. אף אחד לא מטומטם, לא אמרתי את זה. הבדיקה הזו הייתה צריכה להתבצע כמקובל, לקחת מומחה ולבדוק יסודית.

המפקחת : תסכים איתי שבדיקה כזו לא נערכה לשיטתך, לא על ידי רוב בעלי הדירות למעשה לא על ידי הנתבעת עצמה?

ת: נכון. " (עמ' 29 לפרוטוקול שורות 23-36)



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/483/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

81. מצופה היה מהנתבעת שעה שפנתה למר ברקוביץ שהוא שמאי מקרקעין אשר הציג עצמו כ"מומחה למקרקעין" לבצע בדיקה שכזו ולהוכיח את טענתה, אולם הדבר לא נעשה. מר ברקוביץ שב והקפיד לומר כי עדותו הינה "עדות מומחה" להבדיל מ"חוות דעת שמאית" אולם לא היתה כל מניעה להביא חוות דעת שמאית שתתמוך בטענת הנתבעת.

"כלל הנקוט ע"י ביהמ"ש מימים ימימה, שמעמידים בעלי דין בחזקתו, שלא ימנע מביהמ"ש ראייה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראייה רלבנטית שהיא בהישג ידו ואין לו לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, הייתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי ביהמ"ש להסיק מאי הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה". ((ע"א 548/78 פלונית נ' פלוני (נבו), 16.12.80)).

82. זאת ועוד, העד הנ"ל עומת עם העובדה שהצעתו של מר סער לשמש כזם הפרויקט היתה לביצוע פרויקט מסוג תמ"א 38/2 (ולא 38/1) דבר שעשוי להצביע על כנות טענת הנתבעת בעניין זה. ניכר היה שהעד נבדק לשמע העובדה שמר סער הגיש הצעה לפרויקט, עובדה שלא היתה בידעו ("אתה מתקיל אותי עכשיו. אני לא מכיר סיטואציה שהוגשה הצעה מטעם ברוך סער לפרויקט הזה " עמ' 30 שורות 17-18).

כפיית ההסכם על הנתבעת לא תיטיב עמה

83. גם טענה זו לא הוכחה בחוות דעת שמאית הגם שלכאורה לא היתה כל מניעה להביא ראייה שכזו, משכך, טענה זו נדחת. אציין כי הנתבעת מקבלת במסגרת הפרויקט תוספת מ"ר כהרחבה לדירתה, ממ"ד וחניה וזאת בנוסף ליתר ההטבות הגלומות בפרויקט הרלבנטי.

העדר שוויוניות בתמורות

84. נטל הוכחת טענה זו מוטל על הנתבעת [ראו: עש"א (מחוזי ת"א) 50506-09-19 סיגל יעל נ' עמנואל באומלשפינר (נבו, 15.01.2020) שם נקבע: "מן האמור צא ולמד- לדידי נטל הראייה הראשוני להראות כי קיים חוסר איזון בתמורות, מוטל על הדייר הטוען זאת. על האמור הנני מוצאת להוסיף ולקבוע כי הראייה אשר יש להציג בכדי לתמוך בחוסר האיזון להצביע על קיומו של חוסר איזון אובייקטיבי ולא די בראייה בדבר סברתו הסובייקטיבית של הדייר המסרב לעניין זה. קביעתי זו מושתתת על קביעת בית המשפט העליון בעניין שומרוני, שם נקבע כי את השאלה האם התוכנית עתידה להיטיב את מצב הדיירים בבניין



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/483/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אם לאו, יש לבחון במישור האובייקטיבי, קרי לא בהתאם לתחושתו הסובייקטיבית של הדייר המסרב".

לדידי נטל הוכחת הטענה לא הורם משעה שהנתבעת לא הביאה חוות דעת בעניין זה ואף לא הביעה הסכמה למינוי מומחה מטעמי (כלומר: הביעה הסכמה במסגרת רשימת הבקשות, אולם, כשעמדתי למנות מומחה, כאמור, הודיעה כי מתנגדת לכך). דווקא מעדותו של מר ברקוביץ', שוכנעתי כי דירתה של הנתבעת, אשר דומה עד מאוד בשטחה לדירת משפחת מנחם, זכאית ל-1 מ"ר נוסף (55 מ"ר לעומת 54 מ"ר לדירת מנחם) ומנגד, דירת מנחם עתידה להיות ממוקמת בקומה השנייה של הבית שעה שדירת הנתבעת עתידה להיות ממוקמת בקומה הראשונה (ר' עמ' 28-29 לפרוטוקול הדיון). תמוה עד מאוד, מדוע מר ברקוביץ' שהוא שמאי מקרקעין בהשכלתו, לא ביצע בדיקה פשוטה לשם בחינת התמורה שניתנה למשפחת מנחם לעומת התמורה שניתנה לנתבעת. גם בעניין זה אני סבורה שמדובר בראיה שניתן היה להביאה בנקל ומשלא הובאה, חזקה כי זו הייתה משמשת לרעתה של הנתבעת. אציין כי מעדות מר ברקוביץ' עולה כי שווי עליית קומה הינו **לכל היותר 2%** משווייה של הדירה (עמ' 29 שורות 8-9) כאשר שווי דירת הנתבעת בסיום הפרויקט מוערך ב- 4,125,000 ₪ ולכן סכום זה דומה לשווי של מ"ר בסיום הפרויקט 70-80,000 ש"ח (ראו עמ' 28 לפרוטוקול שורה 49 וכן עמ' 29 שורות 1-3) על כן, טענה זו נדחת אף לגופה.

85. מצאתי גם לדחות את טענת הנתבעת בעניין העדר שוויוניות בתמורה שניתנה למשפחת שור. למשפחת שור דירה בשטח מדוד של 86.87 מ"ר במצב הנכנס ובמצב "יוצא" תקבל 2 דירות : האחת בשטח של 45.5 מ"ר והשנייה בשטח של 49 מ"ר אך לא הוכח כי מדובר בתמורה עודפת שאינה מתאזנת עם התמורות שניתנו ליתר הדירות.

למעשה, השמאי עירד אליעד, מטעם התובעים, לא נחקר כלל בעניין זה וחוות דעתו, לרבות העדכון שנעשה ביום 2.8.2016 (ר' מוצגים 6 ו-7 למוצגי התובעים), לפיה התמורות אוזנו כראוי, נותרה בלתי מעורערת.

86. עוד אציין כי העד רונן העיד כי מכר לאחים שור 3.5 מ"ר מתוך דירתו (ראו עמ' 15 לפרוטוקול הדיון שורות 24-27) במסגרת עסקה נוספת שדווחה לרשויות המס.

התרשמות מן העדויות

87. עדותו של מר לוי הותירה בי רושם כי מדובר באדם מהימן. מר לוי תיאר בעדותו כי מר סער ביקש לכפות עליו "שותפות" בפרויקט (עמ' 17 לפרוטוקול שורות 49-50) וכי הודיע לו כי יהא מוכן לסיים את הפרשה תמורת סך של 9,000,000 ₪ (בגין דירה שנרכשה בסך של כ- 2



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/483/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מיליון נה - ראו עמ' 18 לפרוטוקול שורות 2-7) ואם לא - הוא יגיע עימו עד לבית המשפט העליון (עמ' 18 שורות 1-2).

88. עדותו של מר סער היתה נפתלת. לעיתים כשל בלשונו. כך, לדוגמה, הגם ששב וציין כי הדירה היא של הנתבעת ונקנתה על ידה מכספי ירושת אביה ז"ל העיד כי **"רק אחרי שקניתי יצרתי קשר עם השכנים..."** (עמ' 31 שורות 36-37 - ההדגשות שלי - ד.ק.ב). ובהמשך משנשאל האם שילם מכספו עבור רכישת הדירה של הנתבעת- השיב: **"לא זוכר, יכול להיות"** (עמ' 34 לפרוטוקול, שורה 7). בהמשך העיד, כי: **"יצרתי קשר עם הנציגות באמת אחרי הפנייה, אין נציגות לבניין אבל יצרתי קשר עם אחד השכנים שהבנתי שהוא הדמות הדומיננטית שם בשם אפרים"** (עמ' 31 שורות 40-41 ההדגשות אינן במקור). כמו-כן, למרות עדותו כי לא נבחנו חלופות כלכליות אפשריות במסגרת תכנית תמ"א 38/1 (ר' עמ' 34 לפרוטוקול שורות 47-49) **"שעשויות להיות רווחיות יותר לכל בעלי הדירות ואז התמורות היו גבוהות"**, הודה כי הן כיום והן כבן זוגה של הנתבעת שהיא בעלת דירה בבית, הוצע על ידו פרויקט שונה, דהיינו: פרויקט מסוג הריסה ובניה (קרי: תמ"א 38/2) כפי הפרויקט אותו מעוניינים בעלי הדירות להוציא אל הפועל בענייננו (ר' לעניין זה גם נספח 10 לכתב התביעה שהוא מכתבו של מר סער אל ב"כ בעלי הדירות מיום 31.1.2016). האמור לעיל מצביע על מידת תום הלב שבטענות שהועלו שכן התרשמתי כי הנתבעת ומר סער מנהלים את ההליכים המשפטיים בצוותא.

אי קבלת מסמכים

89. יש לדחות את טענת הנתבעת לפיה לא קיבלה את ההסכמים או המסמכים הרלוונטיים לפרויקט. שוכנעתי כי הנתבעת הגישה בעניין זה תביעה ת"א 65158-12-19 במסגרתה ביקשה להעביר לידיה את כל המסמכים וההסכמים הנוגעים להתקשרות העסקית בעסקת הבניה של בעלי הדירות עם היזם וכי מסמכים אלו הגיעו לידיה ולפיכך, ביקשה הנתבעת למחוק את התביעה שהוגשה בבית המשפט המחוזי, אשר נעתר לבקשתה ומחק את התביעה, ללא צו להוצאות.

ההסכם

90. על גבי ההסכם הנוכחי מופיעים עדיין שמותיהם של בני משפחת בקר (בעליהם הקודמים של דירת הנתבעת). לפיכך, על הנתבעת לחתום על ההסכם בתוך 14 יום מהיום וזאת בכפוף לשינוי השמות הנ"ל לשמה ומספר זהותה של הנתבעת. לא תעשה כן הנתבעת רשאי ב"כ התובעים/ב"כ בעלי הדירות לחתום בשמה על ההסכם, על נספח השינויים לו ועל כל יתר המסמכים עליהם חתמו יתר בעלי הדירות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/483/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ה. סיכום

91. התביעה מתקבלת.

92. על הנתבעת לחתום על ההסכם בתוך 14 יום מהיום, שאם לא כן, מוסמך בזאת ב"כ התובעים/ב"כ בעלי הדירות, עו"ד אסי אליעז, מ.ר. 31781 לחתום בשמה על ההסכם (בכפוף לשינוי שמותיהם של ה"ה בקר לשמה של הנתבעת ומספר זהותה), על נספח השינויים להסכם וכן על כל יתר המסמכים הנוגעים לפרויקט, כשם שחתמו עליו יתר בעלי הדירות.

93. נותר עתה לפסוק את הוצאות ההליך - נק' המוצא לדיון בעניין הוצאות היא כי בעל דין שזכה בדיון זכאי להוצאותיו הראליות, כשהכוונה היא להוצאות שהוציא בפועל (או התחייב להוציא).

עם זאת, על היושב בדיון לשקול אם שיעור ההוצאות הנטען סביר, מידתי והכרחי לניהול ההליך בהתחשב בנסיבותיו (ראו בג"צ 891/05 **תנובה מרכז שיתופי לשיווק נ' הרשות המוסמכת** (30.6.2005, נבו).

בין השיקולים שעל היושב בדיון לשקול הם התנהגות הצדדים להליך, דרך ניהולו, מורכבות התיק ועוד.

94. המדובר בתביעה מורכבת. התרשמתי כי הנתבעת ניהלה את ההליך בניסיון להאריכו במטרה להפעיל לחץ על בעלי הדירות ובעקיפין על היזם. חלק מטענות ההגנה היו מיותרות (אי צירוף התקנון, זהות הנציגות) ותכליתן סרבול ההליך והכבדה עליו שלא לצורך וזאת בניגוד להוראת תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט – 2018 המחייבת לנהוג בהגינות דיונית והעמדת הפלוגות האמיתיות לברור והכרעה.

95. התובעים לא הציגו בפניי אסמכתאות בדבר הוצאותיהם הראליות. משכך, מצאתי לפסוק לזכותם סך של 31,074 ₪ וזאת לאחר שמצאתי כי מדובר בשיעור הוצאות סביר, מידתי והכרחי לניהול ההליך בהתחשב בנסיבותיו ובהשקעת המשאבים בתיק.

96. לפיכך, תשלם הנתבעת לתובעים (יחד) את ההוצאות הבאות:

א. אגרת תביעה - 654 ₪.

ב. שכ"ט עו"ד – 30,420 ₪ (סכום זה כולל מע"מ).



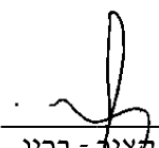
מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/483/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

97. ההוצאות דלעיל ישולמו בתוך 60 יום מהיום, שאם לא כן, יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (23.3.2022) ועד מועד התשלום המלא בפועל.

ניתן היום, י' ניסן תשפ"ד (18 אפריל 2024) בהעדר הצדדים.


דגנית קציר - ברין
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל - אביב יפו